

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 02109 Numéro SIREN : 534 948 617 Nom ou dénomination : YNSECT
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2022 sous le numéro de dépôt 20645



Société par actions simplifiée au capital de 2.946.286 euros
Siège social : 1, rue Pierre Fontaine - 91058 Evry cedex
534 948 617 RCS EVRY
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 27 OCTOBRE 2022**

L'an deux mille vingt deux,

Le vingt-sept octobre,

Monsieur Antoine Hubert, en sa qualité de Président de la Société, a pris des décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 399 euros par l'émission de 399 actions ordinaires, dénommées « Actions O » aux fins d'identification exclusivement résultant, de l'exercice de BSPCE SAL4, BSPCE 2016 et BSPCE Salariés 2021 ;
2. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Constatation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 399 euros par l'émission de 399 actions ordinaires, dénommées « Actions O » aux fins d'identification exclusivement, résultant de l'exercice de BSPCE SAL4, BSPCE 2016 et BSPCE Salariés 2021

Le Président,

Connaissance prise :

- Des termes et conditions des plans de BSPCE SAL4, BSPCE 2016 et BSPCE Salariés 2021,
- De la lettre d'exercice en date du 28 septembre 2022, par lequel [...] a notifié :
 - o l'exercice de 160 BSPCE SAL4 et la souscription correspondante à 160 actions ordinaires, dénommées « Actions O », d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de [...] euros et représentant une souscription d'un montant total de [...] euros,
 - o l'exercice de 80 BSPCE 2016 et la souscription correspondante à 80 actions ordinaires, dénommées « Actions O », pour un d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de [...] euros et représentant une souscription d'un montant total de [...] euros ;
 - o l'exercice de 159 BSPCE Salariés et la souscription correspondante à 159 actions ordinaires, dénommées « Actions O », pour un d'une valeur nominale de 1 euro chacune, émises au prix unitaire de [...] euros et représentant une souscription d'un montant total de [...] euros ;
 - o soit une souscription totale de 399 actions ordinaires, dénommées « Actions O », d'une valeur nominale de 1 euro chacune, représentant une souscription d'un montant total de [...] euros ;

constate que les 399 actions ordinaires, dénommées « Actions O », ont été entièrement souscrites et libérées ce jour,

constate, en conséquence (i) la réalisation définitive, à la date des présentes, d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 399 euros par l'émission de 399 actions ordinaires, dénommées « Actions O », avec une prime d'émission de [...] euros, portant ainsi le capital social de la Société de 2.945.887 euros à la somme de 2.946.286 euros, divisé en 2.946.286 actions et (ii) la modification corrélative des statuts de la Société.

DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités

Le Président donne tous pouvoirs au Journal LegalVision, au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes, à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de la Société.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antoine Hubert', written over a horizontal line.

Monsieur Antoine Hubert
Président



Société par actions simplifiée au capital de 2.946.286 euros
Siège social : 1, rue Pierre Fontaine, 91058 EVRY Cedex
534 948 617 RCS EVRY
(la « **Société** »)

STATUTS

A jour des décisions du Président en date du 27 octobre 2022

***Certifiés conformes par le Président
Monsieur Antoine Hubert***

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE – DUREE – EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 : FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée à capital variable aux termes d'un acte sous seing déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2011 sous le numéro 92773.

Elle a été immatriculée auprès dudit Greffe du Tribunal de commerce à la même date.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la Société réunis le 25 février 2014, la Société est devenue une société par actions simplifiée à capital fixe.

Elle continuera d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et les propriétaires de celles qui pourraient l'être ultérieurement.

Elle est régie par les présents statuts et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions du Code de commerce, ainsi que par tous textes législatifs ou réglementaires subséquents ou qui pourront être applicables au cours de la vie sociale.

Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes.

La Société fonctionnera sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut pas faire d'offre au public de titres financiers.

ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- la production de protéines, lipides, chitines et leurs dérivés, pour la production de produits alimentaires issus d'arthropodes transformés ;
- l'élevage d'insectes et leur transformation, la recherche et développement y afférent, et la commercialisation de leurs constituants, et notamment, les protéines, les peptides, les lipides et les dérivés de chitine, et plus généralement l'exploitation des insectes à des fins industrielles, notamment dans le domaine de l'alimentation humaine et animale ;
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance ;
- la réalisation, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles, d'un impact sociétal et environnemental positif et significatif ;
- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est :

Ynsect

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la Société et destinées aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé à :

1, rue Pierre Fontaine, 91058 EVRY Cedex.

Il peut être transféré dans le même département, dans un département limitrophe ou dans la même région, par une simple décision du Président et en tout autre lieu par décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 34 des présents statuts.

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

Sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, le Président peut créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

ARTICLE 5 : DURÉE :

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2011, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidées par la collectivité des associés.

ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 7 : APPORTS

Montant des
apports en
numéraire :

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté à titre d'apports en numéraire le montant total de :

10.000 euros

L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des associés du 27 juin 2013 a pris acte (i) des augmentations de capital intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et (ii) des augmentations de capital intervenues entre la date d'ouverture de l'exercice social et la date de tenue de ladite assemblée, faisant apparaître des apports en numéraire d'un montant total de :

120.000 euros

Aux termes de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des associés du 25 février 2014, le montant du capital social a été porté de 130.000 euros à 215.265 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 85.265 euros ayant donné lieu à la création de 85.265 actions de préférence de catégorie B :	85.265 euros
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des associés du 25 février 2014, le montant du capital social a été porté de 215.265 euros à 224.737 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 9.472 euros ayant donné lieu à la création de 9.472 actions de préférence de catégorie B :	9.472 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 28 novembre 2014, le montant du capital social a été porté de 224.737 euros à 355.452 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 130.715 euros ayant donné lieu à la création de 130.175 actions ordinaires :	130.715 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 28 novembre 2014, le montant du capital social a été porté de 355.452 euros à 359.097 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 3.645 euros ayant donné lieu à la création de 3.645 actions ordinaires :	3.645 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 22 décembre 2015, le montant du capital social a été porté de 359.097 euros à 365.971 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 6.874 euros ayant donné lieu à la création de 6.874 actions ordinaires :	6.874 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 14 décembre 2016, le montant du capital social a été porté de 365.971 euros à 569.342 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 203.371 euros ayant donné lieu à la création de 203.371 actions ordinaires :	203.371 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 14 décembre 2016, le montant du capital social a été porté de 569.342 euros à 572.104 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 2.762 euros ayant donné lieu à la création de 2.762 actions ordinaires :	2.762 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 7 janvier 2019, le montant du capital social a été porté de 572.104 euros à 758.376 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 186.272 euros ayant donné lieu à la création de 186.272 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	186.272 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 7 janvier 2019, le montant du capital social a été porté de 758.376 euros à 854.602 euros par augmentation du capital social en numéraire, résultant de la conversion des obligations convertibles en actions émises au titre de l'emprunt obligataire décidé par l'assemblée générale de la Société en date du 21 mai 2018, pour un montant nominal de 96.226 euros ayant donné lieu à la création de 96.226 actions ordinaires dites « actions C-2 » aux fins d'identification exclusivement, auxquelles sont attachés à chacune des bons de souscription d'actions ordinaires :	96.226 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 15 janvier 2019, le montant du capital social a été porté de 854.602 euros à 855.452 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 850 euros ayant donné lieu à la création de 850 actions ordinaires :	850 euros

Aux termes des décisions du Président en date du 8 février 2019 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 7 janvier 2019, le montant du capital social a été porté de 855.452 euros à 876.728 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 21.276 euros ayant donné lieu à la création de 21.276 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	21.276 euros
Aux termes des décisions du Président en date du 14 juin 2019 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 7 janvier 2019, le montant du capital social a été porté de 876.728 euros à 884.175 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 7.447 euros ayant donné lieu à la création de 7.447 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	7.447 euros
Aux termes des décisions du Président en date du 10 juillet 2019 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 28 juin 2019, le montant du capital social a été porté de 884.175 euros à 894.307 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 10.132 euros ayant donné lieu à la création de 10.132 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	10.132 euros
Aux termes des décisions du Président en date du 29 octobre 2019 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 28 juin 2019, le montant du capital social a été porté de 894.307 euros à la somme de 904.941 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 10.634 euros ayant donné lieu à la création de 10.634 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	10.634 euros
Aux termes des décisions du Président en date du 29 octobre 2019 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 28 juin 2019, le montant du capital social a été porté de 904.941 euros à la somme de 913.046 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 8.105 euros ayant donné lieu à la création de 8.105 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	8.105 euros
A la suite de l'exercice des bons de souscription d'actions « Tranche 2 » en date du 29 octobre 2019, le montant du capital social a été porté de 913.046 euros à la somme de 1.278.841 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 365.795 euros ayant donné lieu à la création de 365.795 actions ordinaires, dont 338.440 actions ordinaires dites « actions C-1 » et de 27.355 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	365.795 euros
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 11 décembre 2019, le montant du capital social a été porté de 1.278.841 euros à 1.343.059 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 64.218 euros ayant donné lieu à la création de 64.218 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	64.218 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 11 décembre 2019, le montant du capital social a été porté de 1.343.059 euros à 1.347.884 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 4.825 euros ayant donné lieu à la création de 4.825 actions ordinaires :	4.825 euros

Aux termes d'une décision du Président en date du 25 mars 2020 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaires des associés du 11 décembre 2019, le montant du capital social a été porté de 1.347.884 euros à 1.371.820 euros par augmentation du capital en numéraire pour un montant nominal de 23.936 euros ayant donné lieu à la création de 23.936 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	23.936 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 24 avril 2020, le montant du capital social a été porté de 1.371.820 euros à 1.373.806 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 1.986 euros ayant donné lieu à la création de 1.986 actions ordinaires :	1.986 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 19 mai 2020 usant de la délégation de compétence consentie par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des associés du 19 mai 2020, le montant du capital social a été porté de 1.373.806 euros à la somme de 1.388.102 euros par augmentation du capital social en numéraire pour un montant nominal de 14.296 euros ayant donné lieu à la création de 14.296 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	14.296 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 29 mai 2020, le montant du capital social a été porté de 1.388.102 euros à 1.390.411 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 2.309 euros ayant donné lieu à la création de 2.309 actions ordinaires :	2.309 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 10 août 2020, le montant du capital social a été porté de 1.390.411 euros à la somme de 1.978.416 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions « Tranche 3 » pour un montant nominal de 588.005 euros ayant donné lieu à la création de 588.005 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	588.005 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 10 août 2020, le montant du capital social a été porté de 1.978.416 euros à la somme de 2.102.522 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions « Tranche 3 » pour un montant nominal de 124.106 euros ayant donné lieu à la création de 124.106 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	124.106 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 10 août 2020, le montant du capital social a été porté de 2.102.522 euros à 2.105.472 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 2.950 euros ayant donné lieu à la création de 2.950 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	2.950 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 30 septembre 2020, le montant du capital social a été porté de 2.105.472 euros à la somme de 2.120.366 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 14.894 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	14.894 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 30 septembre 2020, le montant du capital social a été porté de 2.120.366 euros à la somme de 2.239.382 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 119.016 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement :	119.016 euros

Aux termes d'une décision du Président en date 30 septembre 2020, le montant du capital social a été porté de 2.239.382 euros à la somme de 2.260.806 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 21.424 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement :	21.424 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 30 septembre 2020, le montant du capital social a été porté de 2.260.806 euros à la somme de 2.263.048 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 2.950 euros ayant donné lieu à la création de 2.242 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	2.242 euros
Aux termes d'une décision du Président en date 31 mars 2021, le montant du capital social a été porté de 2.263.048 euros à la somme de 2.323.216 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 60.168 actions ordinaires dites « actions C-4 » aux fins d'identification exclusivement :	60.168 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 14 avril 2021, le montant du capital social a été porté de 2.323.216 euros à la somme de 2.599.060 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 275.844 actions ordinaires dites « actions C-5 » aux fins d'identification exclusivement :	275.844 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 14 avril 2021, le montant du capital social a été porté de 2.599.060 euros à la somme de 2.614.111 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 15.051 euros ayant donné lieu à la création de 15.051 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	15.051 euros
Aux termes d'une décision du Président en date 14 avril 2021, le montant du capital social a été porté de 2.614.111 euros à la somme de 2.614.349 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 238 actions ordinaires dites « actions C-4 » aux fins d'identification exclusivement :	238 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 14 mai 2021, le montant du capital social a été porté de 2.614.349 euros à la somme de 2.623.684 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 9.335 actions ordinaires dites « actions C-5 » aux fins d'identification exclusivement :	9.335 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 14 mai 2021, le montant du capital social a été porté de 2.623.684 euros à la somme de 2.624.868 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 1.184 euros ayant donné lieu à la création de 1.184 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	1.184 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 21 juillet 2021, le montant du capital social a été porté de 2.624.868 euros à la somme de 2.806.837 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 181.969 actions ordinaires dites « actions C-5 » aux fins d'identification exclusivement :	181.969 euros

Aux termes d'une décision du Président en date du 21 juillet 2021, le montant du capital social a été porté de 2.806.837 euros à la somme de 2.808.512 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 1.675 euros ayant donné lieu à la création de 1.675 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	1. 675 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 3 août 2021, le montant du capital social a été porté de 2.808.512 euros à la somme de 2.910.868 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 102.356 actions ordinaires dites « actions C-5 » aux fins d'identification exclusivement :	102.356 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 3 août 2021, le montant du capital social a été porté de 2.910.868 euros à la somme de 2.912.388 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 1.520 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	1.520 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 3 août 2021, le montant du capital social a été porté de 2.912.388 euros à la somme de 2.917.815 euros par augmentation du capital en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, pour un montant nominal de 5.427 euros ayant donné lieu à la création de 5.427 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	5.427 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 5 août 2021, le montant du capital social a été porté de 2.917.815 euros à la somme de 2.918.840 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'émission de 1.025 actions ordinaires dites « actions C-5 » aux fins d'identification exclusivement :	1.025 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 5 août 2021, le montant du capital social a été porté de 2.918.840 euros à la somme de 2.918.907 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise pour un montant nominal de 67 euros ayant donné lieu à la création de 67 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	67 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 14 février 2022, le montant du capital social a été porté de 2.918.907 euros à la somme de 2.919.040 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise pour un montant nominal de 133 euros ayant donné lieu à la création de 133 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :	133 euros
Aux termes d'une décision du Président en date du 11 octobre 2022, le montant du capital social a été porté de 2.919.040 euros à 2.945.887 euros par augmentation du capital social en numéraire, résultant du remboursement des obligations remboursables en actions émises au titre de l'emprunt obligataire décidé par l'assemblée générale de la Société en date du 31 mars 2021, pour un montant nominal de 26.847 euros ayant donné lieu à la création de 26.847 actions ordinaires dites « actions C-4 » aux fins d'identification exclusivement :	26.847 euros

Aux termes d'une décision du Président en date du 27 octobre 2022, le montant du capital social a été porté de 2.945.887 euros à la somme de 2.946.286 euros par augmentation du capital social en numéraire résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise pour un montant nominal de 399 euros ayant donné lieu à la création de 399 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement :

399 euros

Total

**2.946.286
euros**

ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 2.946.286 euros divisé en 2.946.286 actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées, dont 93.022 actions ordinaires dites « actions O » aux fins d'identification exclusivement, 60.596 actions ordinaires dites « actions A » aux fins d'identification exclusivement, 88.658 actions ordinaires dites « actions B » aux fins d'identification exclusivement, 206.133 actions ordinaires dites « actions B-1 » aux fins d'identification exclusivement, 1.309.920 actions ordinaires dites « actions C-1 » aux fins d'identification exclusivement, 1.850 actions ordinaires dites « actions C-1B » aux fins d'identification exclusivement, 96.226 actions ordinaires dites « actions C-2 » aux fins d'identification exclusivement, 269.636 actions ordinaires dites « actions C-3 » aux fins d'identification exclusivement, 90.691 actions ordinaires dites « actions C-3B » aux fins d'identification exclusivement, 87 253 actions ordinaires dites « actions C-4 » aux fins d'identification exclusivement, 570.529 actions ordinaires dites « actions C-5 » aux fins d'identification exclusivement et 71.772 actions ordinaires dites « actions C-5B » aux fins d'identification exclusivement.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues aux articles L. 225-149 et L. 225-177 du Code de commerce.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés soit par apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, l'assemblée générale extraordinaire des associés est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président de la Société dans les conditions fixées par la loi et par les présents statuts. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. L'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues par les présents statuts.

ARTICLE 10 : REDUCTION DU CAPITAL

Sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, seule l'assemblée générale extraordinaire des associés a compétence pour décider ou autoriser la réduction du capital, qui ne peut

en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Elle peut toutefois déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser cette réduction. La réduction du capital a lieu dans les formes prévues par la loi et la réglementation applicable. Il en est de même pour l'achat par la Société de ses propres actions.

ARTICLE 11 : AMORTISSEMENT DU CAPITAL

Sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, l'amortissement du capital peut être décidé par l'assemblée générale extraordinaire des associés et doit être réalisé, au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce, par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie. Il n'entraîne pas de réduction de capital. Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence le droit au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.

ARTICLE 12 : FORME DES TITRES

Les actions et tous autres titres émis par la Société, même entièrement libérés, sont obligatoirement nominatifs.

Les actions et tous autres titres émis par la Société sont inscrits en compte, au nom de leurs propriétaires sur un registre de mouvements de titres tenu par la société, celui-ci pouvant être tenu de manière électronique. Conformément à l'article R. 228-8 du Code de commerce, le registre des mouvements peut être tenu sur support papier ou sur tout support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

À la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

ARTICLE 13 : CESSION DES TITRES

A l'égard de la Société et des tiers, la cession des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social s'opère librement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions prévues par les présents statuts et des accords extrastatutaires pouvant exister entre les associés.

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements" lequel peut, conformément à l'article R. 228-8 du Code de commerce, être tenu sur support papier ou sur tout support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, des présents statuts et des accords extrastatutaires pouvant exister entre les associés.

La location des actions de la Société est interdite.

ARTICLE 14 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

14.1 Droits attachés à toute action, quelle que soit sa catégorie

Chaque action donne droit, dans la répartition des bénéfices, de l'actif social et du boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes; sous réserve des dispositions prévues par les présents statuts ou tout autre convention extrastatutaire et notamment par un éventuel pacte d'associés.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes et aux décisions collectives.

Elle confère les droits d'information et de communication institués par la loi.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les indivisaires des actions doivent notifier à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de trente (30) jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera imposable à la Société, qu'à expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

14.2 Catégorie d'actions

14.2.1 Dans le cas où un associé détiendrait des actions de plusieurs catégories, les droits et obligations prévus dans les statuts en fonction de la catégorie des actions détenues sont applicables à cet associé, selon le cas dans la proportion des actions de chaque catégorie qu'il détient et/ou en considération de la catégorie des actions qu'il entend céder ou dont il exerce les droits.

14.2.2 Les droits attachés aux actions d'une catégorie ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par l'assemblée générale extraordinaire sous réserve de sa ratification par l'assemblée spéciale des associés titulaires d'actions de cette catégorie, conformément à la loi, aux règlements et aux présents statuts.

14.2.3 En cas de transfert d'actions d'une catégorie à un associé ou à un tiers, les actions, objets du transfert, conserveront la catégorie à laquelle elles appartiennent et les droits qui y sont attachés.

14.2.4 En cas d'augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription, les actions souscrites sur exercice du droit de souscription attaché aux actions d'une catégorie appartiendront à la même catégorie d'actions. De manière similaire, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, distribution de dividendes sous forme d'actions ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions d'une catégorie seront elles-mêmes des actions de la même catégorie à l'exception de ce qui serait décidé par l'assemblée générale des associés de la Société.

14.2.5 Les actions nouvelles souscrites par un associé par exercice d'un droit préférentiel de souscription entreront dans la catégorie d'actions au titre desquelles a été exercé le droit préférentiel de souscription, à moins qu'il en soit décidé autrement par l'assemblée générale qui autorisera l'augmentation de capital.

14.2.6 Dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre d'une catégorie seront elles-mêmes des actions de la même catégorie.

ARTICLE 15 : ACTIONS DE PREFERENCE

Lors de la constitution de la Société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, le tout dans les conditions prévues par la loi.

TITRE III

DIRECTION GENERALE

ARTICLE 16 : PRESIDENT – DIRECTEUR GENERAL – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

16.1 Président

La Société est représentée, dirigée et administrée par un président (le « **Président** »), personne physique ou morale, associée ou non, de la Société.

Le Président de la Société, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Au cours de la vie sociale le Président est nommé, et remplacé par une décision collective des associés délibérant en assemblée générale ordinaire. La durée des fonctions du Président de la Société est fixée dans la décision qui le nomme.

Le Président peut être révoqué à tout moment sans juste motif.

Il est rééligible.

Le Président de la Société peut démissionner de son mandat à tout moment sous réserve (i) d'avoir notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres du Conseil d'administration et (ii) de respecter un préavis de deux (2) mois.

Le Président de la Société peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions de Président, une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par décision collective des associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les présents statuts. Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Le Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et (i) des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent à la collectivité des associés et (ii) des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président de la Société qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président de la Société peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Le Président de la Société peut cumuler ses fonctions de Président de la Société avec les fonctions de membre du Conseil d'administration.

16.2 Directeur Général ou Directeur Général Délégué

Le Président pourra être assisté d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué, personne physique ou personne morale, associé ou non de la Société.

Le Directeur Général, ou le Directeur Général Délégué, pourra être lié à la Société par un contrat de travail dans les conditions prévues par la loi.

Au cours de la vie sociale, le Directeur Général sera nommé, renouvelé, remplacé ou révoqué (sans indemnité) sur proposition du Président par une décision collective des associés délibérant en assemblée générale ordinaire.

La durée des fonctions du Directeur Général, ou du Directeur Général Délégué, est fixée dans la décision de l'assemblée générale qui le nomme. Son mandat est renouvelable sans limitation.

Le Directeur Général, ou le Directeur Général Délégué, peut être révoqué à tout moment sans juste motif.

Il est rééligible.

En cas de démission ou de révocation du Président de la Société en cours de mandat du Directeur Général, ou du Directeur Général Délégué, celui-ci conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président de la Société.

Le Directeur Général, ou le Directeur Général Délégué, peut démissionner de son mandat à tout moment sous réserve (i) d'avoir notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président et à tous les membres du Conseil d'administration et (ii) de respecter un préavis de deux (2) mois.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué, le cas échéant, assiste le Président de la Société dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts ; il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du Président auquel il reste subordonné. Il dispose des mêmes pouvoirs de représentation de la Société vis-à-vis des tiers que le Président de la Société. Il dispose donc de tous pouvoirs pour engager la Société. Ses pouvoirs sont toutefois limités par (i) les pouvoirs que la loi et les statuts attribuent à la collectivité des associés et (ii) les pouvoirs que les statuts attribuent au Président de la Société et au Conseil d'administration.

La rémunération du Directeur Général ou du Directeur Général Délégué est déterminée par une décision collective des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué peuvent cumuler leurs fonctions avec les fonctions de membre du Conseil d'administration.

16.3 Prise de décisions et effets sociaux, économiques et juridiques

Le Président et, s'ils ont été nommés, le Directeur Général, et les Directeurs Généraux Délégués, lorsqu'ils agissent au titre de leur mandat social respectif au sein de la Société, considèrent dans leur prise de décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (i) des employés de la Société, de ses filiales et de ses fournisseurs, (ii) des intérêts des clients bénéficiaires de l'impact sociétal ou environnemental de la Société, (iii) des communautés (associations, groupements d'intérêts ou autres organisations) en interaction avec la Société, ses filiales et ses fournisseurs (en France et à l'étranger), (iv) des enjeux environnementaux et (v) des intérêts à court-terme et à long-terme de la Société ou de ses filiales.

Les dispositions du présent article 16.3, expriment uniquement les souhaits des Associés de la Société et ne constituent ni un engagement des mandataires sociaux envers lesdits Associés, la Société ou des tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de quelque nature que ce soit pour les mandataires sociaux.

TITRE IV

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 17 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

17.1 Composition du Conseil d'administration – Désignation des membres et des censeurs – Durée des fonctions

Le Conseil d'administration est composé de deux (2) membres au moins et de neuf (9) membres au plus, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par décision collective des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

La collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires peut désigner un ou plusieurs censeurs, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, sans voix délibérative, dans la limite de six (6) censeurs au plus.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration et des fonctions du censeur est de cinq (5) années.

Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'intéressé. Elles sont renouvelables pour la même durée.

Les membres personnes morales du Conseil d'administration sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées par elles.

Le Conseil d'administration peut constituer tout comité (notamment un comité des rémunérations).

17.2 Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président (le « **Président du Conseil d'administration** ») qui doit être une personne physique. Il fixe la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat de membre du Conseil d'administration, fonctions auxquelles il peut mettre fin à tout moment.

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci. Il veille en outre à ce que, en termes d'accès à l'information des membres du Conseil d'administration, ces derniers puissent accomplir leur mission dans l'intérêt de la Société.

Le Président du Conseil d'administration peut être révoqué, à tout moment, par décision du Conseil d'administration prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts. Le Conseil d'administration pourvoit à son remplacement dans les plus brefs délais.

En cas de révocation du Président du Conseil d'administration de ses seules fonctions de Président du Conseil d'administration, celle-ci n'entraînera pas nécessairement la révocation de ses fonctions de membre du Conseil d'administration et en tout état de cause, n'emportera pas la révocation de ses éventuelles fonctions de Président de la Société.

17.3 Fin des fonctions des membres du Conseil d'administration et des censeurs

Les membres du Conseil d'administration sont révocables par décision collective des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

En cas de révocation d'un membre du Conseil d'administration qui occuperait les fonctions de Président du Conseil d'administration, ladite révocation emportera également révocation des fonctions de Président du Conseil d'administration. Elle n'entraîne pas en revanche révocation de ses fonctions de Président de la Société dans l'hypothèse où ce membre du Conseil d'administration serait également Président de la Société.

En cas de révocation d'un membre du Conseil d'administration ou d'un censeur qui occuperait les fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, elle n'entraînerait pas non plus révocation de ses fonctions soit de Directeur Général, soit de Directeur Général Délégué dans l'hypothèse où ce membre ou ce censeur occuperait également l'une de ces fonctions.

La révocation des membres du Conseil d'administration ou des censeurs, pour quelque motif que ce soit, n'ouvre droit à aucune indemnité.

Les membres du Conseil d'administration et les censeurs peuvent démissionner à tout moment de leurs fonctions.

17.4 Rémunération

Les membres du Conseil d'administration et les censeurs ne seront pas rémunérés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, ils seront remboursés des frais raisonnables engagés en leur qualité de membre du Conseil d'administration ou de censeur sur présentation de justificatifs.

17.5 Réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de la Société se réunit, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par l'auteur de la convocation, sur convocation faite par (i) le Président du Conseil d'administration ou (ii) à la demande de deux membres du Conseil d'administration à l'issue d'une période de 15 jours suivant une demande écrite au Président du Conseil d'administration de convoquer le Conseil qui serait restée sans effet.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation et ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Les convocations sont faites par tous moyens sept (7) jours au moins avant la tenue la réunion du Conseil d'administration ; toutefois, elle pourra se tenir sans délai en cas d'urgence ou si tous les membres du Conseil d'administration sont présents ou représentés. Le Conseil d'administration pourra se réunir à distance par voie électronique (conférence téléphonique ou vidéo conférence).

Les décisions du Conseil d'administration de la Société ne pourront être valablement prises que si au moins deux tiers des membres en exercice sont présents ou représentés sur première convocation.

Si une réunion ne peut se tenir sur première convocation faute de quorum, une deuxième réunion du Conseil d'administration sera convoquée, sur le même ordre du jour, par tous moyens, y compris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, e-mail ou lettre remise en main propre, dans les meilleurs délais et au moins sept (7) jours après cette première réunion. Dans ce cas, les décisions du Conseil d'administration de la Société ne pourront être valablement prises que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés.

Les délibérations du Conseil d'administration peuvent être également prises au choix du Président du Conseil d'administration et sauf si un membre du Conseil d'administration s'y oppose, en consultation par voie de conférence téléphonique, vidéo, consultation écrite ou électronique ou par la signature par tous les membres du Conseil d'administration d'un acte unanime.

Tout membre du Conseil d'administration personne physique peut donner, par tous moyens écrits (en ce compris par courrier électronique), pouvoir à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil. Tout représentant permanent d'un membre du Conseil d'administration personne morale peut désigner la personne de son choix à l'effet de le représenter à une séance du Conseil, sous réserve que ledit mandataire soit salarié ou mandataire social de la personne morale membre du Conseil d'administration.

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou en son absence par le membre du Conseil d'administration désigné à cet effet à la majorité simple par les membres du Conseil d'administration présents.

Les décisions du Conseil d'administration seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions prévues par les présents statuts ou tout autre convention extrastatutaire et notamment par un éventuel pacte d'associés.

Un règlement intérieur pourra être adopté par le Conseil d'administration.

17.6 Pouvoirs du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés, au Président et, le cas échéant, au Directeur Général et au(x) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le Conseil d'administration peut demander à entendre le Président, le Directeur Général et le(s) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) ainsi que les Commissaires aux comptes de la Société ou leur poser des questions, sans restriction ni réserve.

17.6.1 Décisions soumises à la majorité simple

Ni le Président de la Société, ni le Directeur Général, ni le(s) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) et plus généralement aucun membre du Conseil d'administration de la Société ni aucun organe dirigeant des filiales de la Société ne peut prendre de décisions concernant les questions suivantes se rapportant soit à la Société soit à l'une de ses filiales (à l'exception des décisions prévues précisément et expressément dans le cadre du budget annuel autorisé par le Conseil d'administration), sans l'autorisation préalable du Conseil d'administration statuant à la majorité des membres présents ou représentés, étant entendu que le Président du Conseil d'administration aura voix prépondérante en cas de partage des voix :

- (i) l'établissement des comptes sociaux annuels ;
- (ii) toute décision d'intenter ou de mener une action ou une procédure, un litige ou l'exécution d'un règlement, ou toute autre procédure judiciaire (sous réserve de l'alinéa (v) ci-dessous) ;
- (iii) la nomination ou le renouvellement du mandat du ou des commissaires aux comptes ;
- (iv) toute modification significative des principes comptables ;
- (v) toute demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde judiciaire, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire à l'exception de ce qui est requis par la loi en vigueur.

17.6.2 Décisions soumises à la Majorité Qualifiée du Conseil

De plus, ni le Président de la Société, ni le Directeur Général, ni le(s) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) et plus généralement aucun membre du Conseil d'administration de la Société ni aucun organe dirigeant des filiales de la Société ne peut prendre de décisions concernant les questions suivantes se rapportant soit à la Société soit à l'une de ses filiales (à l'exception des décisions prévues précisément et expressément dans le cadre du budget annuel autorisé par le Conseil d'administration), qui ne peuvent non plus être soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou de ses filiales, le cas échéant, sans l'approbation préalable du Conseil d'administration à la majorité simple des voix, y compris le vote affirmatif d'au moins la majorité des Membres Investisseurs (tel que défini dans le pacte d'associés) (y compris par l'intermédiaire d'un pouvoir donné à un autre Membre) (la « **Majorité Qualifiée du Conseil** »):

- (i) l'affectation, la cession, la licence ou le transfert d'éléments d'actif significatifs, en particulier des brevets déposés par la Société ainsi que toute licence en dehors de celles consenties aux clients de la Société dans le cours normal de l'activité ;
- (ii) toute autorisation ou toute modification des budgets relatifs à des dépenses d'exploitation ou des dépenses d'investissement supérieur à 1.000.000 d'euros ;
- (iii) toute autorisation de tout engagement supérieur, en une ou plusieurs fois, à 5.000.000 d'euros annuels ou à 10.000.000 d'euros pluriannuels ;
- (iv) tout investissement d'un montant unitaire supérieur à 500.000 euros ;

- (v) la mise en place de tous prêts ou emprunts (y compris obligataires), facilités de crédit et, plus généralement engagements ou cautionnement, aval ou garantie d'un montant supérieur à 500.000 euros ;
- (vi) toute décision liée au recrutement, à la rémunération, au licenciement ou à la modification du contrat de travail des Personnes-Clés (tel que défini dans le pacte d'associés) de la Société et des filiales ; toute décision liée au recrutement ou au licenciement par la Société et ses filiales de toute personne dont le salaire fixe annuel brut sera supérieur à 150.000 euros ;
- (vii) toute décision liée à la nomination, à la fixation de la rémunération ou à la révocation de tout mandataire social de la Société et des filiales ;
- (viii) toute décision d'engager un litige hors du cours normal des affaires et le règlement d'un litige important ou toute décision relative à un litige important, dont le montant des réclamations est pour chacun supérieur à 500.000 euros ;
- (ix) toute modification significative des statuts de la Société ou d'une de ses filiales ;
- (x) la constitution, dissolution, fusion ou réorganisation de filiales, prise et cession de participations, ouverture et fermeture de bureaux, succursales, établissements ;
- (xi) tout apport en nature réalisée par la Société ou l'une de ses filiales à une société, ou une société en voie d'immatriculation, sous la forme d'un apport de la propriété d'un bien ou d'un droit de jouissance;
- (xii) toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou des filiales, et notamment tout plan d'intéressement des salariés, l'approbation du règlement de ce plan et l'attribution de ces options ou bons à leurs bénéficiaires ;
- (xiii) toute fusion, scission, restructuration, dissolution, liquidation, apport partiel d'actifs, mise en location gérance ou cession d'un fonds de commerce ou d'une branche d'activité, transfert d'actifs essentiels, tant pour ce qui concerne la Société que les filiales ;
- (xiv) la conclusion de toute convention (en ce compris d'un contrat de travail), directement ou par personne interposée, entre la Société et sa (ses) filiale(s) et/ou société(s) sœur(s) ou entre la Société et son Président Directeur Général ou son Directeur Général ou son(es) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s), un membre du Conseil d'administration ou l'un de ses associés de la Société, ainsi qu'avec tout membre de leur famille directe, et de façon générale, toute modification ou résiliation d'une convention visée au titre du présent paragraphe.

Les seuils mentionnés ci-dessus peuvent être augmentés par le Conseil d'administration à l'unanimité des membres du Conseil d'administration.

17.6.3 Décisions soumises à la Majorité Super Qualifiée

En outre, ni le Président de la Société, ni le Directeur Général, ni le(s) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) et plus généralement aucun membre du Conseil d'administration de la Société ni aucun organe dirigeant des filiales de la Société ne peut prendre de décisions concernant les questions suivantes se rapportant soit à la Société soit à l'une de ses filiales (à l'exception des décisions prévues précisément et expressément dans le cadre du budget annuel autorisé par le Conseil d'administration), qui ne peuvent non plus être soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou de ses filiales, le cas échéant, sans l'approbation préalable du Conseil d'administration à la majorité simple des voix, prenant en compte au moins (i) la majorité des Membres Investisseurs et (ii) les Membres Fondateurs (tel que défini dans le pacte d'associés), étant précisé que le vote affirmatif des Fondateurs ne sera requis que tant que les Fondateurs occupent des fonctions opérationnelles au sein de la Société ou de l'une de ses Filiales) (y compris par l'intermédiaire d'un pouvoir donné à un autre Membre (la « **Majorité Super Qualifiée** »):

- (i) l'adoption ou la modification des budgets annuels ;
- (ii) tout accord de partenariat avec une société industrielle du même secteur d'activité que celui de la Société ;
- (iii) toute décision ou proposition de distribution de dividendes (y compris les acomptes sur dividendes) ou d'affectation de réserves (y compris toutes primes d'émission), toute décision ou proposition relative à la composition du capital (notamment réduction, amortissement, rachat d'actions, modification de la valeur nominale des actions, division ou regroupement des actions, création de catégories d'actions ou modification des droits attachés aux actions ou autres valeurs mobilières, incorporation au capital de prime d'émission ou de réserves) de la Société ou de l'une de ses filiales ;
- (iv) la décision de confier tout mandat ou mission en vue de l'introduction en bourse survenant avant le quatrième anniversaire de la date des présentes ;
- (v) toute proposition à l'assemblée générale, de la dissolution, liquidation volontaire ou prorogation de la durée de la Société ; et
- (vi) toute immatriculation, dissolution ou réorganisation de toute Filiale, ou acquisition, cession ou souscription d'une participation dans une autre société ou cession, installation et fermeture de bureaux, succursales.

17.7 Procès-verbaux

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre à savoir ou sur des feuilles mobiles numérotées, aux conditions prescrites par la loi, ces procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un membre du Conseil d'administration au moins. En cas d'empêchement du Président de séance, le procès-verbal est signé par deux membres du Conseil d'administration.

Ce registre peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président de la Société.

TITRE V

Conventions réglementées

ARTICLE 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, dont il aura été préalablement avisé par le Président de la Société, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, le Directeur Général et le(s) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s), un membre du Conseil d'administration ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. Si la Société n'est pas dotée d'un Commissaire aux comptes, ce rapport est présenté par le Président.

Le Conseil d'administration autorise, à la majorité visée à l'Article 17.6.2 des statuts, préalablement à leur conclusion ou modification, les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Les membres du Conseil d'administration intéressés par ladite convention ne participant pas au vote.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Tout associé ayant le droit de participer à une décision collective et de voter, l'associé intéressé à une convention ne peut pas être privé de son droit de vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président, le Directeur Général, le(s) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s) et les membres du Conseil d'administration le cas échéant concernés, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président, au Directeur Général et au(x) Directeur(s) Général(ux) Délégué(s), ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration.

TITRE VI

CONTROLE DE LA SOCIETE – REPRESENTATION SOCIALE

ARTICLE 19 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

19.1 Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être désignés, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, par décision collective des associés pour la durée, dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celle de contrôler les comptes de la Société.

La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six (6) exercices expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice. L'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier.

Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, en cas de faute ou d'empêchement, par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés.

19.2 La rémunération des commissaires aux comptes est fixée conformément aux dispositions réglementaires.

19.3 Les commissaires aux comptes jouissent des pouvoirs prévus par la législation et la réglementation applicable.

Lorsque plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

19.4 Un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale peuvent être récusés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En application des dispositions de l'article L. 2312-76 du Code du travail, il est précisé que les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, s'il en existe un, exerceront les droits qui leur sont

attribués par la loi auprès du Président de la Société.

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme tels.

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-77 et R. 2312-34 du Code du travail, les demandes d'inscription de projets de résolution que le Comité Social et Economique de la Société souhaite soumettre au vote de l'associé unique ou de la collectivités des associés, devront être adressées par le Comité Social et Economique de la Société représenté par l'un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social, dans les mêmes formes que celles autorisées pour les associés, au Président de la Société dans un délai de quatre (4) jours au moins avant la date à laquelle, sur première convocation, l'associé unique, ou la collectivité des associés, est consulté dans le cadre d'une assemblée générale des associés ou d'une consultation par correspondance ou par téléconférence. Les demandes doivent être accompagnées d'une liste des projets de résolutions et d'un bref exposé des motifs.

TITRE VII

ASSEMBLEES GENERALES

I - Règles communes aux assemblées générales

ARTICLE 21 : COMPOSITION

Les assemblées générales se composent de tous les associés quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent à la seule condition que celles-ci ne soient pas privées du droit de vote pour défaut de libération ou du fait de droits particuliers attachés à une catégorie d'actions de préférence.

ARTICLE 22 : REUNIONS

Sauf s'il en est autrement disposé par les présents statuts, les associés s'expriment collectivement par voie de décision ordinaire, extraordinaire ou unanime, selon leurs champs respectifs d'application tels que définis ci-après.

L'assemblée générale ordinaire annuelle est réunie dans le courant du semestre qui suit la clôture de chaque exercice sous réserve de prorogation de ce délai par décision judiciaire.

Des assemblées générales extraordinaires ou des assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement peuvent être réunies en cours d'exercice.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu désigné dans l'avis de convocation.

Toute décision collective, quel que soit son objet (y compris toute décision collective relative à l'approbation des comptes annuels), peut résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés, étant précisé qu'un associé peut se faire représenter pour la signature de tout acte sous seing privé par toute personne de son choix, associé ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au président.

ARTICLE 23 : CONVOCATION

Les assemblées générales sont convoquées par le Président de la Société sous réserve des éventuels pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts.

A défaut, elles peuvent être convoquées par le Conseil d'administration, par les Commissaires aux Comptes, ou par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social.

Les convocations sont faites par tous moyens, y compris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, e-mail ou lettre remise en main propre, sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée tenue sur première convocation et cinq (5) jours au moins pour une assemblée tenue sur convocation suivante ou pour une assemblée prorogée.

ARTICLE 24 : DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE

A compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de sept (7) jours qui précède la date de la réunion, les associés ont le droit de prendre connaissance, au siège social, d'un certain nombre de documents énumérés par la loi.

Tout associé peut en outre demander à la Société, à compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour précédant la réunion, l'envoi à domicile le texte des résolutions et tous documents et informations lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Ce droit de communication appartient à chacun des copropriétaires d'actions indivises et au nu-propriétaire comme à l'usufruitier.

ARTICLE 25 : CONDITIONS D'ADMISSION

Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l'inscription de l'associé sur les registres de la Société.

ARTICLE 26 : REPRESENTATION

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter par un associé ou un tiers dûment habilité.

Si une formule de procuration est adressée aux associés, les documents visés par la loi devront y être joints.

Si la procuration désigne nommément un mandataire, celui-ci n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.

Si la procuration est retournée à la Société sans indication de mandataire, le Président de l'assemblée générale émet au nom de l'associé un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par le Président (à condition pour celles qui devaient être agréés par le Conseil d'administration qu'elles l'aient été) et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Le mandat ne vaut que pour une seule assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être également donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de trente (30) jours.

Établis dans les conditions de forme légalement prescrites, les pouvoirs doivent parvenir au siège social avant la réunion de l'assemblée générale.

Les formules de vote par correspondance doivent être retournées à la Société avant la réunion de l'assemblée générale.

ARTICLE 27 : VOTE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix que lui en confèrent les actions qu'il possède sans limitation.

Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Il appartient au propriétaire des titres remis en gage.

Il est exercé par l'un des copropriétaires indivis ou par un mandataire commun.

Tout associé peut également voter par correspondance selon les modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

ARTICLE 28 : BUREAU

Les assemblées sont présidées par le Président de la Société ou, en son absence, par le Directeur Général. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par les Commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

ARTICLE 29 : FEUILLE DE PRESENCE

Une feuille de présence, contenant les indications légalement prescrites, est dressée pour chaque assemblée d'associés.

A condition d'annexer à cette feuille les procurations portant les nom, prénom et domicile de chaque mandant, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attachées à ces actions, le bureau peut se dispenser d'y porter les mentions concernant les associés représentés.

Émargée par les associés présents et les mandataires, la feuille de présence est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

ARTICLE 30 : ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation et ne peut être modifié sur deuxième convocation.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

ARTICLE 31 : PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des délibérations d'assemblées des associés sont établis dans les formes légales, soit sur un registre spécial, soit sur des feuilles mobiles numérotées. Ils sont signés par les membres du bureau.

Ce registre peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature

électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés soit par le Président de la Société soit par le Directeur Général ou, à défaut, l'un des Directeurs Généraux Délégués.

II - Assemblées Générales Ordinaires

ARTICLE 32 : QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent le cinquième des actions ayant le droit de vote. Si la première assemblée ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délai légaux, l'avis de convocation devant mentionner la date de la première réunion. Pour la seconde assemblée, aucun quorum n'est requis.

Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret.

ARTICLE 33 : COMPETENCE

L'assemblée générale annuelle délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.

A cet effet, le Président de la Société présente son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

L'assemblée générale annuelle entend également le rapport du ou des Commissaires aux comptes. Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes et fixe les dividendes à répartir ainsi que les reports à nouveau.

Elle décide la constitution de tous fonds de réserve et fixe les prélèvements à en extraire.

Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes ou du président relatif aux conventions visées à l'article 18 des présents statuts.

La même assemblée ordinaire annuelle ou toute assemblée ordinaire réunie extraordinairement nomme les Commissaires aux comptes.

Et, plus généralement, elle délibère sur toutes autres propositions portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire.

III - Assemblées Générales Extraordinaires

ARTICLE 34 : QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans les formes et délais statutaires, l'avis de convocation devant mentionner la date de la première réunion. Sur cette deuxième

convocation, l'assemblée délibère valablement si les associés présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus. L'assemblée prorogée est convoquée dans les formes et délais statutaires, l'avis de convocation devant mentionner la date des deux premières assemblées. Dans ce cas, le quorum du cinquième est à nouveau exigé.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés, sauf exceptions prévues par la loi.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret.

ARTICLE 35 : COMPETENCE

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la Société que dans les conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire a également seule compétence pour décider l'amortissement partiel ou total du capital social et le changement de forme de la Société.

Conformément à l'article L227-19 du Code de commerce, l'adoption ou la modification de clauses statutaires concernant :

l'inaliénabilité temporaire des actions,

l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,

l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,

la transformation de la Société en société en nom collectif,

devront être décidées à l'unanimité des associés.

IV - Autres Assemblées Générales

ARTICLE 36 : ASSEMBLEES SPECIALES

Ces assemblées ratifient ou autorisent les décisions de l'assemblée générale modifiant les droits relatifs à une catégorie d'actions.

Elles se composent de tous les associés de la catégorie intéressée et délibèrent aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, à l'exception du quorum sur première convocation de l'assemblée spéciale, qui est atteint lorsque les associés présents ou représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.

TITRE VIII

RESULTATS SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 37 : DOCUMENTS COMPTABLES

A la clôture de chaque exercice, le Président de la Société dresse, selon les prescriptions légales et réglementaires en vigueur, l'inventaire, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Il établit un rapport de gestion écrit.

Ces divers documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 38 : AFFECTATION DES RESULTATS

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, est effectué un prélèvement de 5 % au moins affecté à un fonds de réserve dit "Réserve Légale". Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve devenir inférieure à ce dixième.

En outre et sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale demeure libre, sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, d'affecter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs postes de réserves facultatives, ou d'affecter tout ou partie des sommes distribuables à une attribution de dividendes aux associés.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié conforme par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice peut accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, et cela aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

Préalablement à l'approbation des comptes, l'assemblée générale peut, dans les conditions fixées par la loi et sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, décider la distribution d'acomptes sur dividendes. Pour tout ou partie de cet acompte, l'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque associé une option entre le paiement en numéraire ou en actions.

Une majoration de dividende, dans la limite de dix (10) % du montant du dividende ordinaire, peut être attribuée à tout associé, personne physique ou morale, dans les conditions fixées par la loi et sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts.

TITRE IX

DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS

ARTICLE 39 : DISSOLUTION ANTICIPEE

Sous réserve des pouvoirs attribués au Conseil d'administration par les présents statuts, l'assemblée générale extraordinaire peut à toute époque prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président de la Société est tenu de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans le délai légal à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Le Tribunal de commerce peut, également, prononcer la dissolution dans les conditions fixées par la loi, si le nombre des associés se trouve réduit en dessous du minimum légal depuis plus d'un an.

ARTICLE 40 : LIQUIDATION

Au cas de dissolution de la Société pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion ou de scission ou le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil, la Société se trouve aussitôt en état de liquidation. Celle-ci s'effectue dans le respect de la procédure légale en se conformant à ses règles impératives. L'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord au paiement aux associés du montant du capital versé et non amorti. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

En cas de dissolution de la société, en présence d'un associé unique personne physique, il est procédé à la liquidation de la Société. A l'inverse, si l'associé unique est une personne morale, cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette transmission se déroule dans les formes et délais prévus par la loi.

ARTICLE 41 : CONTESTATIONS

Tous différents susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
